

刑法  
No.358

R4-15 (配点: 4)

月 日

月 日

放火罪に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

## 【見 解】

- A. 放火罪にいう「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続し得るに至った状態を意味する。
- B. 放火罪にいう「焼損」とは、目的物の重要部分が燃焼し、本来の効用を喪失した状態を意味する。

## 【記 述】

- ア. Aの見解に対しては、Bの見解から、放火罪が公共危険罪であることを軽視しているとの批判が可能である。
- イ. Aの見解に対しては、Bの見解よりも中止犯が成立する範囲が狭くなるため、刑事政策的に望ましくないとの批判が可能である。
- ウ. Bの見解に対しては、刑法第109条第2項、第110条第2項が自己所有物に対する放火を処罰していることから、放火罪の既遂時期をその財産犯的側面から決するのは妥当でないと批判が可能である。
- エ. Bの見解に対しては、客体が建造物の場合、全焼又は半焼に至らない限り放火罪が既遂に達しない可能性があり、その場合には既遂時期が遅きに失するとの批判が可能である。
- オ. A及びBのいずれの見解に対しても、不燃性の建造物に放火した場合、内装の融解により有毒ガスが発生し、人の生命・身体に危険を生じさせたとしても、建造物自体が燃焼しない限り放火罪の既遂犯が成立しないため、処罰範囲が狭すぎるとの批判が可能である。

|       |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |
|-------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
| No358 | 放火罪 |   |   |   |   |   |   | 正答率 |   |   |   |     |
| R4-15 | 正解  | ア | 2 | イ | 1 | ウ | 1 | エ   | 1 | オ | 1 | 45% |

## ア 誤っている

本記述は、Aの見解に対しては、Bの見解から、放火罪が公共危険罪であることを軽視しているとの批判が可能であるとしている点で、誤っている。

Aの見解（独立燃焼説）は、木造建築物が少なくない日本においては、目的物が独立燃焼すれば、いつ燃え上がり、周辺の建造物等に延焼するかわからない以上、その時点で公共の危険が発生しているということを根拠とする見解であるから、放火罪が公共危険罪であることを重視しているといえる。他方、Bの見解（効用喪失説）は、既遂となるために目的物の効用喪失まで要求することから、この見解に対しては、放火罪の財産侵害の側面を重視しすぎであるとの指摘がなされている。したがって、本記述とは異なり、Bの見解に対しては、Aの見解から、放火罪が公共危険罪であることを軽視しているとの批判が可能である。

## イ 正しい

Bの見解（効用喪失説）においては、目的物の重要部分が燃焼し、本来の効用を喪失した状態になって「焼損」となる。他方、Aの見解（独立燃焼説）においては、比較的狭い範囲の燃焼（目的物の損壊）でも独立燃焼が認められて「焼損」となる。よって、Aの見解に対しては、Bの見解よりも未遂犯たる中止犯（43条但書）が成立する範囲が狭くなるため、刑事政策的に望ましくないとの批判が可能である。したがって、本記述は正しい。

## ウ 正しい

109条2項、110条2項が自己所有物に対する放火を処罰していることからすると、全ての放火罪が公共危険犯と財産犯の性質を併せ持つとは言い難い。よって、Bの見解（効用喪失説）に対しては、放火罪の既遂時期をその財産犯的側面から決するのは妥当でないとの批判が可能である。したがって、本記述は正しい。

## エ 正しい

Bの見解（効用喪失説）においては、目的物の重要部分が燃焼し、本来の効用を喪失した状態になって「焼損」となる。よって、Bの見解に対しては、客体が建造物の場合、全焼又は半焼に至らない限り放火罪が既遂に達しない可能性があり、その場合には既遂時期が遅きに失するとの批判が可能である。したがって、本記述は正しい。

## オ 正しい

Aの見解（独立燃焼説）によれば、建造物が独立燃焼をしない限り、「焼損」に当たらない。また、Bの見解（効用喪失説）によれば、建造物の重要部分が燃焼し、本来の効用を喪失しない限り、「焼損」に当たらない。よって、A及びBのいずれの見解に対しても、不燃性の建造物に放火した場合、内装の融解により有毒ガスが発生し、人の生命・身体に危険を生じさせたとしても、建造物自体が燃焼しない限り放火罪の既遂犯が成立しないため、処罰範囲が狭すぎるとの批判が可能である。したがって、本記述は正しい。